

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Objekt: Kastanienallee 58, 04277 Leipzig (Connewitz) — "Kastanienhof"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notar Dr. Achim Richter, Leipzig
Urkundenrolle:	UR-Nr. 1102/1994 R
Datum der Beurkundung:	21.04.1994

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist in 15 Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit:	61/900
------------------------------------	--------

Die Wohnung im 4. Obergeschoss (Einheit Nr. 11) nebst Kellerabteil Nr. 11.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören Treppenhaus, Dach, Fassade und die zentrale Heizungsanlage.

Kostenverteilerschlüssel

Die Kosten werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile umgelegt.

Sondernutzungsrechte

Es bestehen keine Sondernutzungsrechte.

Stimmrecht

Das Stimmrecht richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile (Wertprinzip).

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Angesichts des bestehenden Sanierungsstaus (siehe Protokoll der Eigentümerversammlung vom 03.05.2024) wird ausdrücklich klargestellt, dass Maßnahmen im Rahmen des von der Eigentümerversammlung beauftragten Sanierungsfahrplans (insbesondere Fassadendämmung und Fensteraustausch) als ordnungsgemäße Instandsetzung gelten und keiner gesonderten Zustimmung einzelner Eigentümer bedürfen, sofern sie durch Mehrheitsbeschluss der Versammlung getragen werden.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und wird aus der Instandhaltungsrücklage finanziert. Angesichts des erhöhten Instandsetzungsbedarfs bei diesem Gebäude (Baujahr 1974) kann die Eigentümerversammlung Sonderumlagen beschließen, soweit die Instandhaltungsrücklage zur Deckung dringender Maßnahmen nicht ausreicht.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Hausverwaltung Schulze & Co.). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse, einschließlich der Koordination des laufenden Sanierungsfahrplans.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im üblichen Umfang ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Die Haltung gefährlicher oder besonders lärmintensiver Tiere bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.